SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2895381 - RJ (2025/0107484-0)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADA	:	ILDA GRACIETE SANTOS DA SILVA - RJ179350
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de pronúncia da recorrente pelo crime de infanticídio, nos termos do artigo 123 do Código Penal.

2. A sentença de pronúncia foi mantida com base, essencialmente, em elementos de prova colhidos durante a fase investigativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

4. A questão também envolve a análise da validade de testemunho indireto como prova idônea para fundamentar a pronúncia.

III. Razões de decidir

5. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6. Testemunho indireto (prova de "ouvir dizer") não é considerado prova suficiente para um juízo positivo na fase da pronúncia, em conformidade com o entendimento do STJ.

7. O contexto delineado no acórdão impugnado indica a ausência de lastro probatório mínimo em elementos judicializados, impondo-se a despronúncia da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para despronunciar a recorrente do crime contra a vida a ela imputado (art. 123 do Código Penal).

Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo. 2. Testemunho indireto não é considerado prova suficiente para um juízo positivo na fase da pronúncia".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 123.

Documento eletrônico VDA47664380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 304e037e-1907-4a91-9c72-adca56f1b2f6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 812.344/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023; STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017.```

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 23 de maio de 2025.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA47664380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 304e037e-1907-4a91-9c72-adca56f1b2f6

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2895381 - RJ (2025/0107484-0)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADA	:	ILDA GRACIETE SANTOS DA SILVA - RJ179350
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de pronúncia da recorrente pelo crime de infanticídio, nos termos do artigo 123 do Código Penal.

2. A sentença de pronúncia foi mantida com base, essencialmente, em elementos de prova colhidos durante a fase investigativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

4. A questão também envolve a análise da validade de testemunho indireto como prova idônea para fundamentar a pronúncia.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

5. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6. Testemunho indireto (prova de "ouvir dizer") não é considerado prova suficiente para um juízo positivo na fase da pronúncia, em conformidade com o entendimento do STJ.

7. O contexto delineado no acórdão impugnado indica a ausência de lastro probatório mínimo em elementos judicializados, impondo-se a despronúncia da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para despronunciar a recorrente do crime contra a vida a ela imputado (art. 123 do Código Penal).

Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo. 2. Testemunho indireto não é considerado prova suficiente para um juízo positivo na fase da pronúncia".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 812.344/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023; STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/12/2017.```

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 489-490):

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO.
1. Denúncia que imputa à nacional CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA a conduta, praticada na data de 13/04/2005, no horário compreendido entre 8h e 10h, na Rua Julieta Damasceno, n. 93, Jardim Beverly, Miracema, consistente e matar, sob influência o estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

logo após, pontuando a denúncia que a increpada, imediatamente após dar à luz, colocou o bebê, que nasceu vivo de acordo com laudo de fl.38, dentro de um saco plástico e jogou-o no lixo, vindo o bebê a falecer asfixiado.
2. Recebimento da denúncia em 01/02/2012, suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP aos 11/08/2015; e citação pessoal positiva aos 26/11/2019.
3. Decisão que admite a acusação e pronuncia CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA na forma do artigo 123 do CP.
4. Recurso em Sentido Estrito que persegue a absolvição ou a impronúncia, aduzindo que as testemunhas não se lembraram dos fatos, imbuídos por falsas memórias, e que não é possível a pronúncia com base em "ouvi dizer".
5. Inexistência de elementos que viabilizem a absolvição sumária segundo os preceitos taxativos do artigo 415 do CPP.
6. Convencimento quanto à materialidade do fato que resta lastreado na guia de remoção de cadáver, auto cadáver e laudo complementar, que atesta morte ocorrida por asfixia.
7. Em que pese as testemunhas não terem declinado com detalhes o evento, considerando o lapso entre fato e oitiva sob contraditório, o primeiro do ano de 2005 e a oitiva ocorrida nos idos de 2021 e 2022, o caderno probatório amealhado não ilide o convencimento quanto à existência de indícios suficientes da autoria, não havendo que se falar em pronúncia calcada em elementos exclusivamente obtidos em senda distrital, quando há elementos coligidos sob crivo do contraditório que podem ser concatenados com elementos produzidos em senda investigativa.
8. Juízo de certeza sobre materialidade e autoria e de eventual elemento subjetivo do tipo ou análise de elementares objetivas que deve ficar a cargo do Conselho de Sentença a ser formado.
9. DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Opostos embargos de declaração, o Tribunal *a quo* se pronunciou nos seguintes termos (e-STJ fl. 523):

> *"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência defensiva contra acórdão que aduz padecer de omissão pela ausência de menção expressa a dispositivos legais que a Recorrente mencionou nas razões do apelo. Propósito meramente prequestionatório. Prequestionamento implícito que viabilizaria o acesso a outros recursos previstos na legislação, considerada a inexistência de omissão que justifique acolhimento dos embargos e promova efeitos infringentes. Verbete sumular 52 do TJERJ que sinaliza inexistência de omissão a justificar acolhimento dos embargos quando não há enfretamento de todos os argumentos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão do julgador. EMBARGOS DESPROVIDOS."*

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 539-549), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação aos artigos 5º, XXXVIII, "d", LIV, LV, LVII, 93, IX, da Constituição Federal, 8º. 2, *caput* e alínea "g", da Convenção Americana de Direitos Humanos, 18, I, e 123, do Código Penal, e 155, 156, *caput*, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

Argumenta, em síntese, que não há elementos de prova suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia, a qual, portanto, contraria o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal.

Destaca que "o Ministério Público utilizou as peças do inquérito para formalizar a denúncia e o julgador reuniu as peças do referido procedimento pré-processual na fase judicial para pronunciar a acusada, isso porque ultrapassada quase duas décadas do delito narrado, testemunha alguma compareceu em juízo para ratificar categoricamente os fatos narrados na denúncia" (e-STJ fls. 545-549).

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 554-565), o Tribunal *a quo* não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 567-573), ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, e, caso conhecido, pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fls. 622-625).

É o relatório. **Decido**.

VOTO

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.

A agravante foi pronunciada como supostamente incursa no artigo 123 do Código Penal. Interposto recurso em sentido, o Tribunal *a quo* manteve a sentença de pronúncia.

Prefacialmente, ressalto que, em relação à apontada violação à Constituição Federal, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.375/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.

Pois bem.

Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se *pro societate*.

O Tribunal *a quo* afastou a alegação de ausência de lastro probatório mínimo para a pronúncia nos seguintes termos (e-STJ fls. 492-495):

> *"Note-se que cabe ao juiz, na fase de admissibilidade da acusação, proceder ao exame da prova para a constatação da materialidade do fato e da autoria / participação indiciária suficiente e, verificando ser o caso pronúncia, submeter o exame de mérito quanto ao crime que justifica a atração da competência do Júri à apreciação de quem detém a competência jurisdicional segundo dispõe a CRFB/88, a teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", deste diploma.*
> *Com efeito, no que diz respeito ao convencimento quanto à materialidade do fato, constam dos autos do processo: a) a guia de remoção do cadáver (e-doc. 0003, fl. 11); b) o auto de exame cadavérico (e-doc. 0005, fl. 36) dando conta do exame em cadáver de feto, do sexo masculino, de 43 cm de estatura, compatível com oito meses de idade gestacional, de encéfalo amolecido e com rede vascular congesta; pulmões de coloração roseoviolácea, de consistência esponjosa, luxada a língua para a retirada do 1º loco anatômico, para a realização de DOCIMÁSIA HIDROSTÁTICA PULMONAR DE GALENO, colocados em frasco com água os pulmões e o coração flutuaram imediatamente e a língua, esôfago e traqueia ficaram no fundo do frasco; c) o laudo de exame de local de encontro de cadáver (e-doc. 0006, fl. 43); e d) laudo complementar sobre causa mortis, a saber, asfixia (e-doc. 0007, fl. 60).*
> *No que diz respeito ao convencimento quanto à existência de indícios suficientes de autoria, reputo que a pretensão recursal voltada à absolvição sumária não merece acolhimento.*
> *Isto porque o fato, qual seja, a morte de um recém-nascido, com vida, tem assento nos elementos de prova pericial carreados aos autos.*
> ***No tocante aos indícios de autoria ou participação da increpada, então Recorrente, de ser ver que a própria argumentação defensiva, tocante à ausência de lembranças das testemunhas sobre os fatos, não autorizam a absolvição sumária, porque o artigo 415, II do CPP, exige prova cabal.***
> *Em princípio, os elementos carreados aos autos não são indicativos de excludentes de tipicidade ou de culpabilidade, sequer alegados pela Defesa e a atipicidade da conduta não resta manifesta, inexistindo óbice quanto à sua análise pelo juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dada a possibilidade de discussão em debates sobre a presença das elementares do tipo penal imputado.*
> ***Convém frisar que o fato imputado na denúncia data do ano de 2005 e as audiências de instrução e julgamento ocorreram nos anos de 2021 e 2022, evidenciando transcurso de lapso temporal considerável que, à toda evidência, torna a vivacidade da memória possivelmente comprometida.***
> ***Todavia, apesar das alegações defensivas, enquanto a testemunha VANUZA afirma que a increpada chegou em nosocômio sendo atendida na emergência e posteriormente encaminhada à maternidade com sangramento, porém sem***

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

bebê; as testemunhas JOSÉ PAULO e SIVIANE, profissionais médicos, embora não tenham declinado memória ativa sobre os fatos, ratificaram como suas as assinaturas apostas nas declarações que integraram o procedimento investigativo, aduzindo que não foram coagidas para tanto.

Por sua vez, a perita ALDA MARIA ANTUNES, em juízo, asseverou que houve morte da criança, nascida vida, por asfixia, destacando que a "culpabilidade" da increpada não é de sua alçada profissional. No mais, pontuou que aspirar líquido amniótico pode provocar asfixia e que tinha líquido amniótico nos alvéolos.

Vejamos a prova oral coligida:

JOSÉ PAULO MACHADO, testemunha, asseverou que, por mais que tentasse lembrar, não se recorda do fato. *Que era diretor técnico do Hospital de Miracema. Que o depoente era, além de diretor, plantonista. Que não se recorda de nada dos fatos relatados. Que quem recebe esse tipo de paciente é o obstetra ou ginecologista. Que o depoente não é desta área. Que por ser local pequeno, toda comunidade hospitalar fica sabendo. Que é feita uma comunicação à delegacia local, por ser rotina, praxe. Que reconhece como sua assinatura a aposta no documento de fls. 05 (registro audiovisual, e-doc. 00085).*

VANUZA ANTUNES SIQUEIRA informou que se lembra que a ré chegou ao hospital com sangramento e encaminhada à maternidade. *Que a ré ingressou com sangramento e dor e foi encaminhada à maternidade para ser examinada.* **Que não lembra o estado dela.** *Que ela chegou na emergência e foi atendida por outro colega. Que não tinha bebê no hospital. Que confirma que ela estava em estado de pós-parto.* **Que não lembra quanto tempo ela ficou internada. Que não lembra se chegou policial lá. Que falaram que o bebê tinha morrido.** *Que a paciente se consultou no ambulatório com outro colega. Que o colega examinou e encaminhou para maternidade.* **Que não lembra se ela entrou antes grávida. Que ela foi encaminhada à maternidade com sangramento. Que não lembra se ela ficou internada** *(registro audiovisual, e-doc. 000148).*

SILVIANE MOREIRA DE OLIVEIRA, em juízo, afirmou não se recordar dos fatos. *Que não sabe se era médica plantonista do dia. Que é médica pediatra. Que sobre documento de fl. 00026, index 04, reconhece como sua assinatura. Que não foi coagida a assinar o documento (registro audiovisual, e-doc. 000148).*

ALDA MARIA ANTUNES, ouvida em juízo, disse ter conseguido cópia dos laudos. Que o fato é de 2005 e está em 2022 e aposentada há um ano. *Que confirma a informação de não poder concluir se a acusada teve culpa na morte da criança, porque* **como legista, apresenta a prova técnica.** *Que a culpabilidade não é de sua alçada. Que foi feita necropsia e feitos exames complementares. Que sobre culpa, talvez um pediatra respondesse.* **Que aspirar líquido amniótico pode provocar asfixia. Que o exame histopatológico é de asfixia. Que tinha líquido amniótico nos alvéolos e tinha congestão nos órgãos nobres.** *Que é histopatológico de asfixia por aspiração. Que o laudo de fls. 1490, transcreveu o exame histopatológico. Que a morte foi documentada e a causa é asfixia por aspiração de líquido amniótico. Que no microscópio foi visto que o alvéolo dilatou, ela respirou e aspirou líquido amniótico. Que no exame, feita a docimasia, na primeira fase o pulmão já flutuou. Que*

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

confirmam no microscópio por outro docimasia histopatológico. Que a criança nasceu com vida. Que a criança está envolta no líquido. Que a criança respira pelos próprios meios. Que dão tapa para tirar líquido para a criança não aspirar. Que se a criança estivesse na sala de parto, o pediatra daria a nota do apgar, quando a criança chora ao nascer, que esse procedimento se chama sala de parto, feito pelo pediatra. Que falta de assistência perinatal, hipotermia, se se tem parto em casa, enrola num pano e corre para o hospital (registro audiovisual, e-doc. 000207).

CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio (registro audiovisual, e-doc. 000207).

Pela quadra probatória apresentada na primeira fase da ritualística do Júri verifica-se que as declarações da profissional de saúde VANUZA se coadunam com as informações constante do documento apresentado no indexador 0002, folha cinco, qual seja, o histórico de atendimento hospitalar feito em CIRLENE GOMES DE OLIVEIRA, e se alinham também às declarações prestadas pela então investigada *conforme se extrai do indexador 0003, fl. 20, que assim discorre "que na data de hoje, 14 de abril de 2005, sentiu fortes dores abdominais e quando foi ao vaso sanitário, viu que saiu de sua vagina uma criança que não se mexia e então a declarante desesperada por morar de favor na casa de sua tia, resolveu colocar a criança em um saco plástico e a jogou em um terreno baldio a fim de esconder o fato de sua tia; que então disse a sua tia que estava passando mal e a mesma a acompanhou até o hospital de Miracema."*

Considerando tais elementos, não verifico que a sentença que põe fim à primeira fase do procedimento do Júri reste equivocada, porquanto além do convencimento quanto à materialidade do fato, indícios suficientes de autoria que ligam à increpada ao fato discorrido na denúncia se revelam presentes.

Não cabe nesta senda recursal analisar de modo exauriente o mérito da causa, inclusive no que diz respeito ao convencimento quanto à efetiva autoria do crime ou debruçar-se de modo exauriente sob elementos de prova pericial a fim de tecer juízos de valor sobre a presença das elementares do crime imputado.

Tal exame compete ao Conselho de Sentença, assim que formado, de modo que a decisão de pronúncia, que verbera mero juízo de admissibilidade deve ser mantida." (grifos aditados)

Na hipótese, o Tribunal local manteve a sentença de pronúncia com base, essencialmente, em elementos de prova colhidos durante a fase investigativa. Ademais, a prova testemunhal produzida em juízo e referenciada no acórdão para amparar a manutenção da pronúncia (testemunho de VANUZA ANTUNES SIQUEIRA) apenas faz alusão a lembranças vagas, e caracteriza, em relação à morte da criança, relato indireto (prova de "ouvir dizer").

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

Vale dizer, como bem ressalta o acórdão recorrido, "que o fato imputado na denúncia data do ano de 2005 e as audiências de instrução e julgamento ocorreram nos anos de 2021 e 2022, evidenciando transcurso de lapso temporal considerável que, à toda evidência, torna a vivacidade da memória possivelmente comprometida" (e-STJ fl. 493).

Diante desse quadro, observo que o entendimento adotado para manter a sentença de pronúncia diverge da orientação jurisprudencial desta Corte de que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo" (AgRg no HC n. 812.344 /SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.*
> *1. Prevê o § 1º do art. 413 do CPP que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).*
> *2. A sentença de pronúncia fundamentou a materialidade delitiva no laudo de exame de corpo de delito e a autoria em "depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, acrescidos da confissão do acusado", os quais seriam "suficientes para gerar a convicção quanto à autoria da prática delitiva". Ausente juízo peremptório sobre os fatos imputados ao acusado, utilizando-se a sentença de pronúncia de linguagem comedida.*
> *3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, a sentença encontra-se fundamentada no "inconformismo com o término da relação e o sentimento de ciúme daí advindo", extraída, única e exclusivamente, de depoimentos prestados da fase inquisitorial.*
> *4.* ***"O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial" (REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)****.*
> *5. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir da sentença de pronúncia a qualificadora do motivo torpe. (AgRg no AREsp n. 1.801.523 /AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021, grifou-se.)*

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

Ademais, a testemunha VANUZA ANTUNES SIQUEIRA, que foi a única a relatar, em juízo, lembrar minimamente dos fatos, afirmou que apenas ouviu dizer ("falaram") que um bebê havia morrido, recordando-se, somente, que a ora recorrente chegou ao hospital com sangramento e dor e foi encaminhada à maternidade para ser examinada.

Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "*muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular*" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Desse modo, considerando que o contexto delineado no acórdão impugnado indica a ausência de lastro probatório mínimo em elementos judicializados, impõe-se a despronúncia da recorrente.

Por essas razões, **conheço** do agravo para **conhecer em parte** do recurso especial, e, nesta extensão, **dar-lhe provimento** para despronunciar a recorrente do crime contra a vida a ela imputado (art. 123 do Código Penal).

Intimem-se.

Documento eletrônico VDA47664526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:40
Código de Controle do Documento: ec602e26-3221-4b4c-a265-cb862158b534

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0107484-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 2.895.381 / RJ**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00000579120128190034 202524700209

EM MESA JULGADO: 20/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	CIRLENE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADA	:	ILDA GRACIETE SANTOS DA SILVA - RJ179350
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Infanticídio

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA47605767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:47:28
Código de Controle do Documento: 77E86659-2988-4340-8581-A920FACC450A